

1502868-95.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502868-95.2021.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2284435/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 20893678 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 4417/21/506

- DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2284435 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS, 4417/21/506 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RITA DE CASSIA CAMILLO

Vítima:

SAPATTU MANIA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

04/04/2022

Aos 04 de abril de 2022, às 14h, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, e a advogada, Dra. Aryane Santos da Silva, OAB/SP443.364. Ausente a ré Rita de Cassio Camillo. Iniciados os trabalhos, procedeu-se a apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos

termos Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. Ao final, pelo MM. Juiz foi decidido: "Vistos. Diante a ausência injustificada da ré, que devidamente intimada deixou de participar desta solenidade, decreto sua revelia." Em seguida, oportunizada às partes a apresentação de requerimentos, nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Colhidas as alegações finais orais. Ao final, pelo MM. Juiz foi proferida a sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Rita de Cassio Camillo, qualificada nos autos, como incurso no art. 155, caput, c.c art. 71, por duas vezes, ambos do Código Penal. Narrou que no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 15h27min., na loja Sapattu Mania, na Avenida Rui Barbosa, nº 323, Centro, nesta cidade e Comarca, Rita subtraiu para si três pares de tênis. Segundo se apurou, a acusada é usuária de drogas e decidiu subtrair bens para sustentar seu vício; ela adentrou a loja pegou dois pares de tênis, os colocou numa sacola e evadiu-se; sua conduta foi flagrada por um aprendiz da Zona Azul que informou a gerente da loja; 40 minutos depois retornou à loja e se apoderou de um tênis infantil, evadiu-se na garupa de um mototaxista; a gerente acionou os policiais e anotou a placa da motocicleta em que a acusada se evadia, além de ter sua imagem gravada nos circuitos de segurança; a furtadora foi abordada por policiais na Avenida Nove de Julho com a Rua Onze de Julho, na posse do último bem subtraído, confessou a subtração dos bens anteriores e foi presa. A denúncia foi recebida em 25.10.2021 (fl.74). Citada, a ré apresentou defesa preliminar (fls.89/92). Foram ouvidas testemunhas. Nesta data foi decretada a revelia da ré. Em alegações finais orais, o ilustre membro do Ministério Público pleiteou a condenação da ré, sob os argumentos de que a testemunha confirmou que ocorreram duas subtrações de tênis pela ré no mesmo dia; o policial a abordou na posse de um par de tênis infantil; a ré sequer compareceu em Juízo para dar sua versão; deve ser aumentada a pena pelos maus antecedentes, reincidência específica e continuidade delitiva. A douda Defesa sustentou que a ré é usuária de drogas e bebida alcoólica, no momento do crime estava sob o efeito de crack e teria cometido o crime para saciar seu vício; não houve vontade livre e consciente de subtrair; o fato de voltar no mesmo estabelecimento após o primeiro furto indica isso; deve ser afastada a culpabilidade; deve a pena ser diminuída porque a ré ainda estava sob efeito de drogas; alternativamente deve ser fixada a pena no mínimo legal e o regime inicial aberto. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade dos furtos foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl.17). A autoria é certa e atribuída à Rita, como se extrai da prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A ré não foi ouvida porque preferiu se ausentar da audiência, apesar de devidamente intimada para o ato. A representante legal da vítima afirmou que a ré esteve na loja, na parte da tarde, uma adolescente aprendiz a viu colocar uma caixa na bolsa e lhe avisou que a senhora pegou um produto. Relatou que quando foi olhar a câmera a outra gerente foi procurar a Rita, mas tinha ido embora. Mencionou ter conseguido ver que ela tinha furtado e avisaram a polícia. Salientou que uns 40 minutos depois ela voltou na loja, enquanto foi conversando e falando dos produtos pediu a documentação dela para participar de um sorteio, a gerente chamou os policiais. Disse que ela percebeu, saiu da loja e subiu num mototáxi, conseguiram anotar a placa e passaram aos policiais, mas não viu a abordagem. Informou que ela levou dois tênis femininos, os quais não foram recuperados, na segunda vez que ela voltou na loja ela conseguiu pegar um tênis infantil, o qual foi recuperado pela polícia. Esclareceu que os tênis não recuperados tinham o valor de R\$ 250 e R\$ 190. Negou que a ré tivesse agitada, ela ficou agitada quando percebeu que nós vimos que tinha roubado e chamamos a polícia. A testemunha Marcelo afirmou que a dona da loja lhe falou do furto, viu as imagens da câmera e saiu atrás da pessoa. Relatou que deixou

o contato com a vítima, esta lhe ligou 40 minutos depois falando que ela estava novamente na loja furtando outro tênis e que foi num táxi pela Rui Barbosa. Mencionou que a abordou, ela estava com um tênis infantil com etiqueta, admitiu o furto e que havia furtado pela manhã e levado até uma biqueira. Negou ser visível que Rita estivesse sob efeito de drogas, ela ficou nervosa pela abordagem. Pois bem. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a posse dos tênis pela acusada. A inexistência de autorização do proprietário torna certo que ela estava a possuir "coisa alheia móvel", elemento essencial do tipo penal e, por isso, detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. A palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não pode ser recebido geralmente com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar, a qual não se encontra presente no caso em tela. No caso concreto a prova oral indica que a ré foi até o estabelecimento comercial, subtraiu dois pares de tênis e saiu sem ser notada. Uma pessoa notou a abordagem e avisou a funcionária, que confirmou a subtração pela câmera de segurança. Cerca de 40 minutos depois Rita voltou até a loja, ao perceber a movimentação dos funcionários ela deixou o local com um mototaxista e foi abordada pela polícia, na posse de outro tênis infantil que acabara de furto. A ré não apresentou qualquer justificativa para a sua conduta e sequer compareceu nesta audiência para dar sua versão. Ressalto que a drogadição não é apta para isentá-la de pena, pois apenas a fortuita ou proveniente de força maior exclui a imputabilidade. Preceitua o art. 28, II, do Código Penal não excluir a responsabilidade penal "a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos", razão pela qual pune-se o agente que, completamente drogado, mesmo sem noção do que faz, cometa um crime. O dispositivo legal consagrou a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole, dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime, já que ao embriagar-se sabe da possibilidade de praticar o delito e assume tal risco, eis que livre para decidir (TJDF, Revisão Criminal 20040020012595/RVC DF, Rel.: Des. Sérgio Bittencourt, DJ 16.08.2005). Assim, não há dúvida de que responde a ré pelo crime praticado durante o período em que estiver sob efeito de drogas. Tampouco é caso de afastar sua culpabilidade ou mesmo de redução da pena. Isso porque a Defesa não solicitou a produção de prova pericial e não há evidências concretas de que a ré não tinha capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Aliás, vale destacar que a representante legal da loja negou que a ré tivesse agitada e percebeu agitação somente quando notou que chamaram a polícia. O policial Marcelo também negou ser visível que Rita estivesse sob efeito de drogas, esclareceu que ela ficou nervosa pela abordagem. A continuidade delitiva, figura do art. 71, do Código Penal, também restou plenamente configurada, uma vez que os dois crimes de furto (mesma espécie) foram cometidos pelas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. O acervo informativo trouxe elementos comprobatórios dos fatos descritos na denúncia, não restando configurada dúvida que pudesse ensejar a aplicação do princípio in dubio pro reo. Logo, havendo prova suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, bem como presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação da ré nas penas dos crimes de furto continuado é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício da ré não milita quaisquer justificativas ou dirimentes: A culpabilidade da ré, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie. Ela é reincidente específico e ostenta outra condenação anterior transitada em julgado há mais de cinco

anos (fls.26/29), podendo esta ser considerada como Maus Antecedentes sem caracterizar bis in idem por se tratar de fatos distintos. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como Maus Antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o instituto dos Maus Antecedentes

não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), na sessão virtual encerrada em 17/8/2020. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017" (STJ, AgRg no HC 455.563/MS, 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer, j. 18/10/2018). Não há indicativo de sua personalidade. Reconheço que os motivos foram mais graves porque a destinação da subtração foi a aquisição de drogas. O uso repetido de entorpecente revela má conduta, mau hábito, que retira o cidadão de relações salutaras e o coloca em contado frequente com o mundo do crime, em prejuízo da sociedade. É mais grave que o crime praticado pelo criminoso com o intuito de sustentar família. A jurisprudência admite a possibilidade de considerar tal circunstância para agravar a pena, seja como má conduta social, seja pelo motivo reprovável do crime. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE RECEPÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CITAÇÃO DO CONCEITO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. CONDUTA SOCIAL. PREJUÍZO ÀS RELAÇÕES FAMILIARES. POSSIBILIDADE. MOTIVOS. OBTENÇÃO DE DROGAS. RAZÃO NÃO INERENTE AOS DELITO PATRIMONIAIS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. O aumento da pena-base pela culpabilidade requer fundamento concreto, não se prestando a tal a mera citação do conceito de culpabilidade. 3. O conceito de conduta social tem por fim examinar a interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, razão pela qual a motivação posta, fulcrada, outrossim, no fato de que o consumo de drogas por parte do paciente vinha prejudicando também a sua família, mostra-se plenamente válida. 4. A valoração negativa dos motivos do delito em virtude do objetivo perverso de obtenção de entorpecentes, em prejuízo da propriedade e da liberdade alheias, por desbordar dos inerentes à espécie (recepção de um veículo), justificando, portanto, a exasperação da pena-base, sendo imprópria a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias nesta sede. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas do paciente a 1 ano e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa. (STJ, HC 162.988/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015). APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ALÉM DO MÍNIMO LEGAL PELOS MOTIVOS DO CRIME. ROUBO COMETIDO PARA COMPRAR DROGAS. POSSIBILIDADE. MAJORANTES NA FRAÇÃO DE 2/5 FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. POSSIBILIDADE. Recurso improvido. 1. É possível a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o réu alega que praticou o roubo para comprar drogas (...) (TJES, Apelação 00156271920178080012, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j.13.03.2019, publicação 22.03.2019). As consequências não são desfavoráveis. O comportamento da ofendida não influenciou a prática da conduta. Na primeira fase, após considerar tais circunstâncias, fixo a pena em: 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa por furto. Na segunda fase não há atenuantes. Ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calcado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto a reincidência de Rita é específica, visto que ela foi condenada anteriormente por furto e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração da pena maior que a natural em casos como este, pois tal prática "demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa". No final, o acórdão

ficou ementado da seguinte forma: PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. (...) II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima. III - A reincidência específica é agravante que sempre determina a exacerbação da pena, inclusive em maior grau do que a recidiva genérica, por evidenciar que o réu persiste na senda do crime. IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. V - Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 101.918/MS, 1ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 11.05.2010, unânime, DJe 04.06.2010). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014, destaquei)". Agravo a pena em 1/3 em razão da reincidência específica. Reconheço a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, o que justifica incremento de 1/6 (um sexto). Entendo que há uma relação com o crime de furto, pois a pandemia refletiu no fluxo de pessoas na rua e a própria vigilância policial. Esta agravante já foi aplicada em julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Portanto, levando em conta estas duas agravantes majoro as penas em 1/2 (metade) e as fixo provisoriamente em: 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa por furto. Na terceira fase não há causas de diminuição da pena. Reconheço a causa de aumento pelo crime de furto continuado. Nesse caso o único critério a ser levado em conta para dosar o aumento é o número de infrações praticadas. Considerando a existência de dois delitos e a previsão contida nos arts. 71 e 72 do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto) e somo as penas de multa, tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da falta de informação sobre a renda, valor que deverá ser atualizado até o efetivo pagamento, segundo o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do Código Penal. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, com esteio na alínea "b" do § 2º e § 3º, ambos do art. 33, do Código Penal, considerando que os maus antecedentes e a reincidência

específica impedem o cumprimento inicial em regime mais brando. Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em atenção ao art. 44, II, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP, pelo motivo acima declinado. Vale destacar, ainda, que a ré sequer compareceu em Juízo para participar desta audiência e não mostrou arrependimento. Diante do exposto, com fundamento no art. 387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR a ré Rita de Cassio Camillo, qualificada nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incursa no art. 155, caput, c.c art. 71, por duas vezes, ambos do Código Penal; b) CONDENAR a ré ao pagamento das custas, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, por se tratar de ré pobre. A fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inc. IV, do CPP, pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Tal requisito tem sido observado na jurisprudência das Cortes Superiores para permitir o arbitramento de indenização pelo Juiz Criminal. Como não foi formulado o pedido na denúncia deixo de arbitrar valor mínimo de indenização, sem prejuízo da vítima adotar as medidas que entender cabíveis para obter o ressarcimento de seu prejuízo. Defiro à ré o direito de apelar em liberdade, eis que não houve pedido de prisão pelo Ministério Público. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Expeça-se mandado de intimação da ré acerca da sentença, devendo constar em termo a vontade de recorrer ou não desta sentença. A douta Advogada informou que irá aguardar a manifestação de vontade da ré. Transitada em julgado, determino à Serventia as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, d, do Capítulo V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis (art. 15, III, da CF); 3) Expeça-se mandado de prisão constando o regime fixado na sentença/acórdão e extraia-se a guia de execução definitiva (art. 105 da Lei de Execução Penal); 4) Comunique-se à ofendida do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão para pagamento dos honorários advocatícios; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da

extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.